

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1248/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายดอกเทียน ปิ่นโต

จำเลย

นายดอกเทียน ปิ่นโต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 121, มาตรา 218

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนข้อ 2.2 นั้น ถึงแม้ผลคำวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผล ของคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นไปได้ จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรจะได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกา ของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 ที่ว่า จำเลยขับรถบรรทุกทุกสินค้ามาถึงช้ากว่ารถยนต์คันอื่นเพียง 50 นาทีเท่านั้น หาใช่ 2 ชั่วโมงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยโดยฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของคดี ส่วนฎีกาข้อ 2.2ที่ว่าบริษัทมิตชูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย หากศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บริษัทมิตชูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วย่อมมีผลให้การร้องทุกข์ และการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ศาลฎีกายกฟ้องจำเลยได้ หาใช่ข้อกฎหมาย ที่ไม่เป็นสาระอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัยไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 2.1 และ 2.2 ของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนา

คำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง เป็นเงิน 288,750 บาท แก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 97) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 ที่ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจาก ข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 2.2 ที่ว่าบริษัทมิตรชูกอเปอร์เรชั่น จำกัด มิได้เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยต่อพนักงานสอบสวน เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเว้นแต่จะมี คำร้องทุกข์ตามระเบียบก็เฉพาะแต่คดีความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้เท่านั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินมิใช่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้บริษัทมิตรชูกอเปอร์เรชั่น จำกัด ย่อมจะกล่าวโทษจำเลยต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนจำเลย ได้โดยชอบอยู่แล้ว ฉะนั้น ไม่ว่าบริษัทมิตรชูกอเปอร์เรชั่น จำกัดจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ มีอำนาจร้องทุกข์หรือไม่ ก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยในข้อนี้แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อดังกล่าวนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 ที่ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจาก ข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 2.2 ที่ว่าบริษัทมิตรชูกอเปอร์เรชั่น จำกัด มิได้เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยต่อพนักงานสอบสวน เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเว้นแต่จะมี คำร้องทุกข์ตามระเบียบก็เฉพาะแต่คดีความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้เท่านั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินมิใช่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้บริษัทมิตรชูกอเปอร์เรชั่น จำกัด ย่อมจะกล่าวโทษจำเลยต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนจำเลย ได้โดยชอบอยู่แล้ว ฉะนั้น ไม่ว่าบริษัทมิตรชูกอเปอร์เรชั่น จำกัดจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ มีอำนาจร้องทุกข์หรือไม่ ก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยในข้อนี้แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อดังกล่าวนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อร่าม หุตากร-ไพศาล รวงฆางกูร-สมพล สัตยาภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ